



PUTUSAN
Nomor 2540 K/PDT/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SAWEDI BIN PADU**, bertempat tinggal di Jalan Pelangi, Nomor 134, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,
 2. **BADDU BIN PADU**, bertempat tinggal di Jalan Goja Ria 210, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,
 3. **MANSUR BIN PADU**, bertempat tinggal di Dusun Ujung Bulu, Desa Pabenteng, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros,
 4. **RANNU BINTI PADU**, bertempat tinggal di Jalan Goa Ria Tangkala, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,
 5. **NURSI AH BINTI PADU**, bertempat tinggal di Jalan Goa Ria Tangkala, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,
 6. **HAMSI AH BINTI PADU**, bertempat tinggal di Jalan Goa Ria, Nomor 22, Tangkala, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,
 7. **SYAMSI AH BINTI PADU**, bertempat tinggal di Jalan Goa Ria, Nomor 19, Tangkala, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,
 8. **RABI BINTI PADU**, bertempat tinggal di Dusun Ujung Buto, Desa Pabenteng, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros,
- Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafri Jusuf Marrappa, S.H., dan kawan, Para Advokat

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2540 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konsultan Hukum pada Kantor *SJM & Partners*,
beralamat di Jalan Paccerakkang, Perum Griya
Bukkamata Indah Blok Pinang VI Nomor 20 Kota
Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20
Oktober 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PEMERINTAH KOTA MAKASSAR Cq. WALIKOTA MAKASSAR**, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 November 2019;
2. **KEPALA SEKOLAH DASAR INPRES PAJJAANG**, beralamat di Jalan Luwu Raya, Nomor 2, Perumnas Sudiang, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya Ahmad Yani, Nomor 2, Bulu Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2019;
3. **KEPALA PUSKESMAS SUDIANG RAYA KELURAHAN LAIKANG**, beralamat di Jalan Perumnas Raya, Nomor 5, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2019;;
4. **PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (Perum Perumnas) Cq. PERUM PERUMNAS REGIONAL VII MAKASSAR**, beralamat di Jalan LetJen. Hertasning Blok 1/1 Makassar, Kota Makassar, Perumnas Raya, Nomor 5, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2540 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maburr Ahmad,
S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa
tanggal 22 November 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Cq. KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROP. SULAWESI
SELATAN Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL KOTA MAKASSAR**, beralamat di Jalan A.P
Pettarani, Nomor 8, Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota
Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asih
Lestari, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat
Kuasa tanggal 11 Desember 2019;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa lokasi tanah objek sengketa A dan tanah objek sengketa B adalah sah secara hukum milik dan merupakan harta peninggalan orangtua Para Penggugat yang bernama Padu Bin Sawedi (Almarhum) yang berhak diwarisi kepada para anak kandung ahli warisnya yang dalam hal ini adalah Para Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat mengalihkan, menguasai, menggunakan dan menempati tanah milik Para Penggugat (di atas tanah objek sengketa A dan tanah objek sengketa B) selama ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2540 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum surat surat yang terbit diatas tanah objek sengketa A dan tanah objek sengketa B adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Tergugat I sebagai pemilik bangunan diatas tanah objek sengketa A dan tanah objek sengketa B serta Tergugat II sebagai pihak yang mempergunakan dan menguasai objek sengketa A, dan Tergugat III sebagai pihak yang mempergunakan dan menguasai tanah objek sengketa B dan atau siapa saja yang berhak daripadanya untuk keluar dan menyerahkan tanah objek sengketa A dan tanah objek sengketa B kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat dan beban apapun;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian ganti rugi sewa baik materiil maupun inmateriil kepada Para Penggugat terhadap tanah objek sengketa A dan tanah objek sengketa B, dengan perincian sebagai berikut:
 - I. Lokasi tanah objek sengketa A yang bangunannya dipergunakan dan dikuasai oleh Tergugat II;
Materiil
 - Sebagian luas tanah milik orang tua Para Penggugat yang ditempati (tanah objek sengketa A) adalah $\pm 3000 \text{ m}^2$ (tiga ribu meter persegi);
 - Tergugat I telah mempergunakan dan menempati sebidang tanah (objek sengketa A) selama 23 tahun;
 - Nilai jual objek pajak (NJOP) objek tanah Para Penggugat pertahun sejak 23 tahun sampai saat ini diperkirakan/disamaratakan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu)/ m^2 (permeter persegi);
 - Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek tanah Penggugat sekarang pertahun = $3.000 \text{ m}^2 \times 200.000 \text{ m}^2 = 600.000.000,-$ (enam ratus juta rupiah);
 - Jumlah biaya materiil ganti rugi objek tanah Penggugat = 23 tahun $\times \text{Rp}600.000.000,- = 13.800.000.000,-$ (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah);

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2540 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imateriil = Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Total kerugian untuk ganti rugi sebesar Rp13.800.000.000,00 +
Rp1.000.000.000,00 = Rp14.800.000.000,00 (empat belas miliar
delapan ratus juta rupiah);

II. Lokasi tanah objek sengketa B yang bangunannya dipergunakan dan
dikuasai oleh Tergugat III;

Materiil;

- Sebagian luas tanah milik orangtua Para Penggugat yang ditempati (objek sengketa B) adalah $\pm 1050 \text{ m}^2$ (seribu lima puluh meter persegi);
- Tergugat I telah mempergunakan dan menempati bidang tanah (objek sengketa B) selama 16 tahun;
- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek tanah Para Penggugat pertahun sejak 16 tahun sampai saat ini diperkirakan/disamaratakan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu)/ m^2 (permeter persegi);
- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek tanah Penggugat sekarang pertahun = $1050 \text{ M}^2 \times 200.000 \text{ M}^2 = 210.000.000,-$ (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Jumlah biaya materiil ganti rugi objek tanah Penggugat = 16 tahun $\times$ Rp. 210.000.000,- = 3.360.000.000,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Imateriil = Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Total kerugian untuk ganti rugi sebesar Rp3.360.000.000,00 +
Rp1.000.000.000,00 = Rp4.360.000.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas kelalaiannya memenuhi isi putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, dan III

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2540 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Ketidak layakan subyek Tergugat II dan III untuk digugat;
2. Ketidak jelasan *legal standing* Para Penggugat;
3. Kontruksi gugatan yang tidak benar;
4. Ketidak jelasan mengenai data luas tanah yang diakui oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dan yang memiliki relevansi yuridis dalam perkara ini;
2. Eksepsi absolut;
3. Eksepsi surat gugatan *obscuur libel*;
4. Eksepsi *plurium litis consorsium*;
5. Eksepsi *declinatoire*;
6. Eksepsi diskualifikasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Obscuur libel*;
2. Gugatan *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 439/Pdt.G/2019/PN Mks., tanggal 15 September 2020, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.836.000,00;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT.MKS., tanggal 10 Februari 2021;

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2540 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 439/Pdt.G/2019/PN.Mks. *juncto* Nomor 2/PDT/2021/PT.MKS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 7 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Reg Nomor 2/Pdt/2021/PT.MKS., tertanggal 10 Februari 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Reg Nomor 439/Pdt.G/2019/PN.MKS., tertanggal 15 September 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon/Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Para Termohon/Para Terbanding/Para Tergugat biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau, apabila Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi/perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2540 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 8 Juni 2021 dan 16 Juni 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 Mei 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 8 Juni 2021 dan tanggal 16 Juni 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena pihak yang dijadikan Tergugat adalah Wali Kota Makassar yang merupakan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Negara dan dalam petitumnya Penggugat meminta agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian peradilan umum/pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi SAWEDI BIN PADU dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 2/PDT/2021/PT.MKS., tanggal 10 Februari 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 439/Pdt.G/2019/PN Mks., tanggal 15 September 2020 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2540 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **SAWEDI BIN PADU**, 2. **BADDU BIN PADU**, 3. **MANSUR BIN PADU**, 4. **RANNU BINTI PADU**, 5. **NURSI AH BINTI PADU**, 6. **HAMSI AH BINTI PADU**, 7. **SYAMSI AH BINTI PADU** dan 8. **RABI BINTI PADU** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 2/PDT/2021/PT.MKS., tanggal 10 Februari 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 439/Pdt.G/2019/PN Mks., tanggal 15 September 2020;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2540 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2540 K/Pdt/2024